

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่  
2825/2537

ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จำกัด  
นาย สงวน ศักดิ์ แก้ววิทย์ เทพ สิทธิ  
กับพวก

โจทก์

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 856, มาตรา 859

ป.วิ.พ. มาตรา 172 วรรคสอง, มาตรา 226 (2), มาตรา 247

จำเลยทั้งสองยื่นคำแถลงต่อศาลชั้นต้นว่า คำสั่งของศาลชั้นต้นที่กำหนดหน้าที่นำสืบไม่ถูกต้อง ขอให้ทำการชี้สองสถานและกำหนดหน้าที่นำสืบใหม่ ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่อนุญาต จำเลยทั้งสองไม่โต้แย้งคำสั่ง ศาลชั้นต้นดำเนินการสืบพยานจนเสร็จสำนวนและพิพากษาคดีแล้ว จึงอุทธรณ์ฎีกาคำสั่งในเรื่องหน้าที่นำสืบนี้อีกไม่ได้ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 226(2) และ 247 คำฟ้องกล่าวว่า จำเลยทั้งสองทำสัญญาเบิกเงินเกินบัญชีกับโจทก์ ได้เบิกเงินเกินบัญชีหลายครั้ง และนำเงินเข้าหักทอนบัญชีตลอดมา คงเป็นหนี้ตามบัญชีกระแสรายวันท้ายฟ้องแล้วผิดสัญญาขอให้บังคับชำระหนี้พร้อมดอกเบี้ยตามสัญญา คำฟ้องดังกล่าวจึงแสดงโดยแจ้งชัด ซึ่งสภาพแห่งข้อหา คำขอบังคับและข้ออ้างที่อาศัยเป็นหลักแห่งข้อหา ส่วนวิธีการคำนวณดอกเบี้ยจากต้นเงินและวันเดือนปีใดแม้โจทก์จะมีได้บรรยายไว้ ก็เป็นเรื่องรายละเอียดซึ่งโจทก์สามารถนำสืบได้ในชั้นพิจารณา ฟ้องโจทก์ไม่เคลือบคลุม หลังจากครบกำหนดสัญญาแล้ว จำเลยทั้งสองยังคงเบิกเงินเกินบัญชีและนำเงินเข้าหักทอนบัญชีกับโจทก์ต่อไป เป็นการต่ออายุสัญญาออกไปโดยไม่มีกำหนดระยะเวลา

จนกว่าโจทก์หรือจำเลยทั้งสองจะบอกเลิกสัญญาโจทก์มีสิทธิติดดอกเบี้ยยทบต้นต่อไป  
จนถึงวันบอกเลิกสัญญากับจำเลยทั้งสอง

---

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยทั้งสองเป็นหนี้โจทก์ 2 รายการ คือหนี้ตามสัญญาเบิกเงิน  
เกินบัญชีกับหนี้ตามสัญญากู้ โดยจำเลยทั้งสองได้เปิดบัญชีกระแสรายวัน และร่วม  
กันทำสัญญาเบิกเงินเกินบัญชีไว้กับโจทก์ ยอมให้ติดดอกเบี้ยยทบต้นร้อยละ 19 ต่อปี  
และยอมให้ขึ้นอัตราดอกเบี้ยได้ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย โดยเพียงแต่  
แจ้งให้จำเลยทั้งสองทราบ จำเลยที่ 2 ได้จำนองที่ดินของจำเลยที่ 2 จำนวน 7 โฉนด  
เป็นประกันหนี้เบิกเงินเกินบัญชี ในวงเงิน 3,500,000 บาทยอมให้โจทก์ติดดอกเบี้ย  
ร้อยละ 19 ต่อปี ต่อมาจำเลยได้ขอขึ้นเงินจำนองอีก 500,000 บาท รวมเป็น  
4,000,000 บาท จำเลยทั้งสองเดินสะพัดทางบัญชีเรื่อยมาจนถึงวันที่ 21 กรกฎาคม  
2527 ครบกำหนดตามสัญญา จำเลยทั้งสองเป็นหนี้โจทก์จำนวน 2,987,892.10 บาท  
แต่จำเลยทั้งสองมิได้บอกเลิกสัญญาคงเดินสะพัดทางบัญชีเรื่อยมาโจทก์บอกกล่าว  
บังคับจำนองไปยังจำเลยทั้งสองเรียกให้ชำระหนี้ภายใน 30 วัน นับแต่ได้รับหนังสือ  
จำเลยทั้งสองได้รับหนังสือวันที่ 7 พฤษภาคม 2529 แต่เพิกเฉยจำเลยทั้งสองจึงเป็น  
ฝ่ายผิดนัด ยอดหนี้เบิกเงินเกินบัญชีถึงวันที่ 7 มิถุนายน 2529 จำนวน  
7,873,651.99 บาทและดอกเบี้ย 245,916.80 บาท รวมเป็นเงิน 8,119,568.79  
บาทส่วนหนี้เงินกู้ยืม จำเลยทั้งสองร่วมกันกู้เงินโจทก์สาขาสามแยกจำนวน  
1,000,000 บาท ตามสัญญากู้ยืมท้ายฟ้องโดยจำเลยที่ 1 ได้จำนองที่ดินเป็นประกัน  
เมื่อคิดถึงวันฟ้องคงค้างชำระต้นเงิน 806,421.93 บาท และดอกเบี้ย 274,316.04  
บาท รวม 1,080,737.37 บาท รวมหนี้ตามสัญญาเบิกเงินเกินบัญชีกับตามสัญญาเงิน  
กู้ทั้งต้นเงินและดอกเบี้ยเป็นเงินทั้งสิ้น 9,200,306.16 บาท ขอให้บังคับจำเลยทั้ง

สองร่วมกันชำระเงินจำนวนดังกล่าวพร้อมดอกเบี้ยยร้อยละ 15 ต่อปี ในต้น  
เงิน 8,680,073.36 บาท นับแต่วันผิดนัดจนกว่าจะชำระเสร็จ หากไม่ชำระหรือชำระ  
ไม่ครบถ้วนให้ยึดทรัพย์จำนองหรือทรัพย์สินอื่นของจำเลยทั้งสองออกขายทอดตลาด  
นำเงินมาชำระหนี้จนครบ

จำเลยทั้งสองให้การว่า ฟ้องโจทก์เคลือบคลุม โจทก์ติดดอกเบี้ยไม่ถูกต้องตาม  
สัญญาโดยนำดอกเบี้ยเข้าทบต้นก่อนวันที่ 5 ของเดือนทำให้ยอดเงินในบัญชีเดิน  
สะพัดของจำเลยทั้งสองสูงกว่าความเป็นจริงเป็นเหตุให้จำเลยทั้งสองต้องเสียดอก  
เบี้ยมากขึ้น หนี้ตามฟ้องจึงไม่ถูกต้องทั้งเอกสารท้ายฟ้อง อันเป็นรายการติดดอกเบี้ย  
โจทก์ทำขึ้นเองทั้งสิ้น และไม่เคยส่งรายการบัญชีกระแสรายวันพร้อมรายการติด  
ดอกเบี้ยให้จำเลยทั้งสอง จำเลยทั้งสองไม่เคยได้รับเงินตามสัญญาจากโจทก์ เพราะ  
โจทก์โอนหนี้ในบัญชีกระแสรายวันทั้งหมดมาทำเป็นสัญญากู้ จำเลยทั้งสองจึงไม่ต้อง  
รับผิดชอบโจทก์ ขอให้ยกฟ้อง

ระหว่างพิจารณาของศาลชั้นต้น โจทก์ตกลงยอมให้จำเลยทั้งสองนำเงินจำนวน  
2,000,000 บาท ชำระหนี้เงินกู้ทั้งหมด และไถ่ถอนจำนองที่ดินโฉนดเลขที่ 2164,  
35852 ตำบลบางเขื่อนหนึ่งฝั่งใต้อำเภอภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร ส่วนที่เหลือ  
ชำระหนี้ตามสัญญาเบิกเงินเกินบัญชีบางส่วน

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชำระเงิน 7,200,306.16 บาท พร้อม  
ดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 15 ต่อปี นับถัดจากวันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จ หากไม่ชำระ  
หรือชำระไม่ครบถ้วนให้นำที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างซึ่งจำนองไว้ออกขายทอดตลาด  
นำเงินมาชำระหนี้แก่โจทก์จนครบ ให้จำเลยทั้งสองใช้ค่าฤชาธรรมเนียมแทนโจทก์  
โดยกำหนดค่าทนายความ 10,000 บาท

โจทก์และจำเลยทั้งสองอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้นำเงิน 2,000,000 บาทชำระหนี้เงินกู้พร้อม ดอกเบี้ยและนำเงินส่วนที่เหลือหักชำระดอกเบี้ยที่ค้างตามสัญญาเบิกเงินเกินบัญชี จากยอดหนี้ ณ วันที่ 27 เมษายน 2531 นอกจากนี้ก็แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้นค่าฤชาธรรมเนียมชั้นอุทธรณ์เป็นพับ

### จำเลยทั้งสองฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ปัญหาตามฎีกาของจำเลยทั้งสองในข้อแรกว่า ศาลชั้นต้นกำหนดให้จำเลยทั้งสองมีหน้าที่นำสืบในประเด็นข้อพิพาทข้อ 3, 4 และ 5 ขอบหรือไม่ ปรากฏว่าในปัญหาดังกล่าวนี้อำเลยทั้งสองได้ยื่นคำแถลงลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2529 ว่าคำสั่งของศาลชั้นต้นที่กำหนดหน้าที่นำสืบไม่ถูกต้องขอให้ทำการชี้สองสถาน และกำหนดประเด็นหน้าที่นำสืบใหม่ ให้โจทก์มีหน้าที่นำสืบตามฟ้องทั้งหมดแล้ว จำเลยสืบแก้ ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่อนุญาตตามที่จำเลยทั้งสองขอจำเลยทั้งสองไม่ได้แย้งคำสั่ง ศาลชั้นต้นจึงดำเนินการสืบพยานจำเลยซึ่งเป็นฝ่ายนำสืบก่อนและสืบพยานโจทก์จนเสร็จสำนวน และพิพากษาแล้วโจทก์จะอุทธรณ์ฎีกาคำสั่งในเรื่องหน้าที่นำสืบนี้อีกไม่ได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 226(2) และ 247

ประเด็นข้อสองว่า ฟ้องโจทก์เคลือบคลุมหรือไม่ เห็นว่าคำฟ้องกล่าวว่าจำเลยทั้งสองได้ทำสัญญาเบิกเงินเกินบัญชีกับโจทก์ได้เบิกเงินเกินบัญชีไปจากโจทก์หลายครั้งหลายหน และจำเลยทั้งสองได้นำเงินเข้าบัญชีเพื่อหักทอนบัญชีกันตลอดมา คงเป็นหนี้ตามบัญชีกระแสรายวันท้ายฟ้องแล้วผิดสัญญา ขอให้บังคับจำเลยทั้งสองชำระหนี้พร้อมด้วยดอกเบี้ยตามข้อตกลงในสัญญาแก่โจทก์ คำฟ้องดังกล่าวจึงแสดงโดยแจ้งชัดซึ่งสภาพแห่งข้อหา คำขอบังคับและข้ออ้างที่อาศัยเป็นหลักแห่งข้อหา ส่วนวิธีการคำนวณดอกเบี้ยจากต้นเงินและวันเดือนปีใด แม้โจทก์จะมีได้บรรยายไว้

ก็เป็นเรื่องราวละเอียดซึ่งโจทก์สามารถนำสืบได้ในชั้นพิจารณา ฟ้องโจทก์ไม่เคลือบ  
คลุม

ประเด็นข้อสุดท้ายว่า โจทก์คิดดอกเบี้ยตามสัญญาเบิกเงินเกินบัญชีถูกต้องหรือไม่ เห็นว่าหลังจากครบกำหนดสัญญาแล้วจำเลยทั้งสองยังคงเบิกเงินเกินบัญชี และ  
นำเงินเข้าหักทอนบัญชีกับโจทก์ต่อไปเป็นการต่ออายุสัญญาออกไปโดยไม่มีกำหนด  
ระยะเวลาจนกว่าโจทก์หรือจำเลยทั้งสองจะบอกเลิกสัญญา โจทก์มีสิทธิคิดดอกเบี้ย  
ทบต้นจากจำเลยทั้งสองได้จนถึงวันที่โจทก์บอกเลิกสัญญากับจำเลยทั้งสอง ที่จำเลย  
ทั้งสองอ้างว่ามียอดหนี้ที่จะต้องชำระเพียง 2,987,892.10 บาท นั้นไม่ถูกต้อง เพราะ  
ยอดหนี้ดังกล่าวเป็นยอดหนี้เพียงวันที่ 21 กรกฎาคม 2527 ซึ่งยังไม่มีการบอกเลิก  
สัญญา และบัญชียังคงเดินสะสมต่อไปอีก

พิพากษายืน

(มงคล สรรพวัน-สนัด หมายสวัสดิ์-โสภณ รอดหิรัญ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ